



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN N° 000296-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA

Expediente : 00197-2023-JUS/TTAIP
Recurrente : **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**
Entidad : **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**
Sumilla : Declara admisibilidad y solicita descargos

Miraflores, 27 de enero de 2023

VISTO el Expediente de Apelación N° 00197-2023-JUS/TTAIP de fecha 23 de enero de 2023, interpuesto por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** contra el Oficio N° 153 CCFFAA/SG/OAIP de fecha 11 de enero de 2023, por el cual el **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** denegó su solicitud de acceso a la información pública presentada con fecha 28 de diciembre de 2022 con Registro 0000420323¹.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional;

Que, el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS², establece que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control;

Que, el literal b) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, señala que la entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, en tanto, el literal d) del mismo texto dispone que de no mediar respuesta en el referido plazo, el solicitante puede considerar denegado su pedido;

¹ Encausa a la entidad por el Ministerio de Defensa mediante el Oficio N° 00645-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre de 2022.

² En adelante, Ley de Transparencia.

Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 010300772020³, en caso la entidad denegara la información requerida, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles el solicitante puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual deberá resolver dicho recurso en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su admisibilidad, conforme se precisa en el artículo 16-B del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM;

Que, de autos se advierte que la solicitud de acceso a la información pública fue presentada con fecha 28 de diciembre de 2022, mientras que mediante el Oficio N° 153 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, la entidad denegó la aludida solicitud de información;

Que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles previsto en la Resolución N° 010300772020, mediante escrito de fecha 23 de enero de 2023 el recurrente presentó el recurso de apelación materia de análisis ante esta instancia, verificándose que dicha impugnación cumple con las formalidades previstas por los artículos 124 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de aplicación supletoria al presente procedimiento;

Que, el numeral 161.1 del artículo 161 de la misma norma, establece la denominada Regla de Expediente Único, según la cual solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver, corresponde requerir a la entidad la remisión del expediente administrativo correspondiente;

Que, el inciso 9.1 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, señala que, a efectos de resolver el recurso de apelación sobre entrega de información, el Tribunal solicita a la entidad que remita sus descargos;

Que, mediante la Resolución N° 2323-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA de fecha 8 de noviembre de 2021, emitida por el Presidente de la Primera Sala, se estableció declarar la abstención de la Vocal Vanesa Vera Munte, Titular de la Segunda Sala del Tribunal, en todos los procedimientos de apelación en los que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sea parte de dicho procedimiento, como en el presente caso;

De conformidad con el artículo 6 y el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353; asimismo, ante la abstención formulada por la Vocal Titular Vanesa Vera Munte declarada fundada anteriormente y el orden de prelación establecido en la Resolución N° 031200212020 de fecha 13 de febrero de 2020, interviene la Vocal Titular de la Primera Sala María Rosa Mena Mena;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ADMITIR A TRÁMITE el recurso de apelación recaído en el Expediente de Apelación N° 00197-2023-JUS/TTAIP de fecha 23 de enero de 2023, interpuesto por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** contra el Oficio N° 153 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, por el cual el **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS**

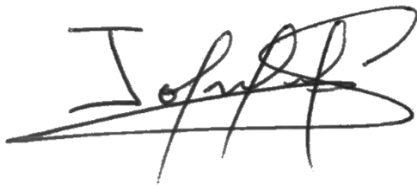
³ Precedente vinculante publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de febrero de 2020 y en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el siguiente enlace: <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/Resolucio%CC%81n-N%C2%B0-010300772020.pdf>.

ARMADAS denegó su solicitud de acceso a la información pública presentada con fecha 28 de diciembre de 2022 con Registro 0000420323⁴.

Artículo 2.- REQUERIR al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** que en el plazo de cuatro (4) días hábiles proceda a remitir el expediente administrativo generado para la atención de la solicitud presentada por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**, y formule los descargos que considere pertinentes, de ser el caso.

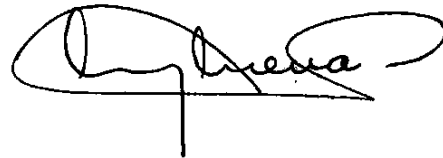


VANESSA LUYO CRUZADO
Vocal Presidenta



JOHAN LEÓN FLORIÁN
Vocal

vp: fjlf/jmr



MARÍA ROSA MENA MENA
Vocal

⁴ Encausa a la entidad por el Ministerio de Defensa mediante el Oficio N° 00645-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre de 2022.